

学生A及びBは、次の【事例】に関して、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの( )内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの( )内にはそれぞれ異なるものが入る。

### 【事例】

甲は、路上において、Vの頭部に暴行を加えた(第1暴行)。その直後、偶然その場を通り掛かった乙は、甲と共に謀することなく、Vの頭部に暴行を加えた(第2暴行)。Vは、急性硬膜下血腫の傷害を負い、同傷害に基づき死亡した。第1暴行と第2暴行は、そのいずれもが上記傷害を生じさせることが可能なものであったが、同傷害がいずれの暴行によって生じたのかは不明であった。なお、第2暴行は、少なくとも上記傷害を更に悪化させたものであり、死亡との間の因果関係は肯定できる。

### 【会話】

学生A. この【事例】では、刑法第207条の適用の可否が問題となりますが、私は、第2暴行とVの死亡との間に因果関係が認められ、(①)ので、同条を適用することが(②)と考えます。

学生B. Aさんの見解に対しては、(③)との批判がありますね。私は、判例と同様に、第1暴行及び第2暴行がそれぞれ(④)を有するものであること及び各暴行が(⑤)ことといった事実関係が証明された以上、Aさんと異なり、同条を適用することが(⑥)と考えます。

### 【語句群】

- a. 死亡させた結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である刑法第207条を適用する前提が欠ける
- b. 因果的影響を与えていない結果についてまで責任を負わせることになる
- c. 暴行と実際に発生した傷害との因果関係について検討しないで、直ちに死亡との因果関係を問題にしている点で、暴行と傷害との因果関係が不明であることを要件とする刑法第207条の規定内容に反する
- d. できない                      e. できる
- f. 上記傷害を生じさせ得る危険性                      g. 死亡結果を生じさせ得る危険性
- h. 黙示の意思連絡があって行われた
- i. 外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況で行われた

1. ①a ③c ⑤h
2. ①b ③a ⑥e
3. ②d ④f ⑤i
4. ②e ⑤i ⑥d
5. ③c ④g ⑥d

( ) には順に、「① = a、② = d、③ = c、④ = f、⑤ = i、⑥ = e」と入り、したがって、正解は肢3となる。

### ①について

傷害致死の事案に207条を適用できるか否かについて、207条は傷害致死の場合にも適用されることを前提に、その趣旨につき、「死亡させた結果について、責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例」と理解した上で、【事例】のように、第2暴行と死亡との間の因果関係が認められる場合は、同条を適用する前提が欠けるとして同条の適用を否定する見解がある（名古屋地判平26.9.19（最決平28.3.24の第1審））。これに対し、各人の暴行と死亡との間の因果関係を直接問題にするのではなく、各人の暴行と死因となった傷害との間の因果関係が問題になるものであり、これが不明な場合には刑法207条の適用により傷害の共同正犯が成立し、さらに同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うとする見解がある（最決平28.3.24、百選Ⅱ6事件）。学生Aは、「第2暴行とVの死亡との間に因果関係が認められ」と発言していることから、暴行と死亡との間の因果関係を直接問題にしている見解であるといえる。したがって、①には「a. 死亡させた結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である刑法第207条を適用する前提が欠ける」が入る。

### ②について

①の解説のとおり、学生Aは、暴行と死亡との間の因果関係を直接問題にしている見解であるため、第2暴行とVの死亡との間に因果関係が認められる【事例】については207条の適用を否定する「d. できない」が入る。

### ③について

③には、学生Aの見解を批判する内容が入る。語句群の中で、学生Aの見解を批判する語句は、bとcのどちらかであると考えられる。各人の暴行と死因となった傷害との間の因果関係を問題にし、これが不明な場合に207条の適用により傷害の共同正犯が成立し、さらに同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うとする見解によると、第2暴行とVの死亡との間の因果関係が肯定できる【事例】のような場合でも、各人に傷害致死罪の共同正犯が成立しうることとなる。そうすると、bの「因果的影響を与えていない結果についてまで責任を負わせることになる」という語句は、この見解に対する批判であると考えられる。これに対し、学生Aは、暴行と死亡との間の因果関係を直接問題にしている見解であるから、これに対する批判である③には「c. 暴行と実際に発生した傷害との因果関係について検討しないで、直ちに死亡との因果関係を問題にしている点で、暴行と傷害との因果関係が不明であることを要件とする刑法第207条の規定内容に反する」が入る。

### ④について

学生Bは、「判例と同様に」と述べていることから、判例と同じ立場であるといえるところ、最決平28.3.24は、207条の適用要件として、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであることを挙げている。したがって、④には「f. 上記傷害を生じさせ得る危険性」が入る。

## ⑤について

最決平 28.3.24 は、207 条の適用要件として、さらに、各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況(同一の機会)において行われたことを挙げている。したがって、⑤には「i. 外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況で行われた」が入る。

## ⑥について

学生Bは、「Aさんと異なり」と発言していることから、⑥には、【事例】について刑法 207 条の適用を否定する学生Aと逆の結論が入る。したがって、⑥には「e. できる」が入る。